

1525086-25.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Waldir Calciolari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... estavam pelo local na prática do furto do material, fazendo uso das ferramentas apreendidas. De todo o exposto, restou caracterizado o furto consumado do material, posto que apenas parte dos tubos e fiação foram recuperados. Igualmente ficou demonstrado que houve rompimento de obstáculo, com uso das ferramentas apreendidas para a remoção do material, bem como, que o delito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1525086-25.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525086-25.2022.8.26.0228 PD 1404/2022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ROGERIO DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 14 de dezembro de 2022 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 25ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava o Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. WALDIR CALCIOLARI, comigo escrevente ao seu cargo ao final assinado, a senhora Porteira dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Dr. Eder Segura, presentes os réus Carlos Rogério da Silva e Laerton Mesquita do Nascimento, acompanhados pela Dra. Laura Naves Filisbino - Defensora Pública O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência. Pela Defesa dos réus foi apresentada resposta à acusação nos seguintes termos: "M.M. Juiz, em atendimento ao artigo 396 do CPP, a Defesa apresenta resposta à acusação, pugnando pela absolvição dos acusados. Outrossim, por estratégia, a Defesa consigna que apresentará os argumentos de mérito, após a instrução processual. Com relação à instrução probatória, arrola-se, em comum, o rol acusatório, ressaltando-se o direito a eventual acréscimo e/ou substituição, se necessário for." A seguir, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Em seguida foram realizados os interrogatórios dos réus nos termos do art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a

palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, assim se manifestou: "MM. Juiz: Trata-se de ação penal instaurada em razão da prática de furto conforme inicial de fls. 02. Recebida a denúncia os réus foram regularmente citados, apresentaram resposta e nesta data foram ouvidas duas testemunhas policiais arrolados na inicial sendo interrogados os réus. O representante da empresa vítima relata ter comparecido ao local e constatado os danos quanto aos cabos e fios subtraídos como descrito na denúncia, confirmando que houve uma subtração maior do que foi encontrado pelos policiais. O policial Marcelo relata o atendimento da ocorrência e o encontro dos réus no local os fatos descrito na denúncia, um túnel próximo ao Aeroporto, encontrando os réus com os materiais e as ferramentas apreendidas em uma mochila que estava com eles conforme auto de apreensão de fls. 52/53. O policial Flavio igualmente confirma essa narrativa e principalmente a quantidade de material encontrado com os réus, e sua extensão, compondo a metragem descrita no BO de fls. 09. Material encontrado apreendido e fotografado conforme consta em fls. 54, 62/64, Laudo pericial das ferramentas fls. 170/172, Laudo do local fls. 160/168. Os réus ouvidos nesta data confessaram a prática do delito se dizendo arrependidos. Pelo exposto, requer o Ministério Público a procedência do pedido condenatório nos moldes da denúncia. Quanto a pena há que se considerar os maus antecedentes de Carlos e os maus antecedentes e reincidência de Laerton, conforme FA e certidões juntadas, fixando-se a pena base acima do mínimo legal, diferenciada entre cada um, considerada a confissão judicial de ambos, com a fixação de regime prisional inicialmente fechado para ambos frente ao comportamento dos referidos e as consequências do delito." Dada a palavra à Dr(a). Defensora do réu, assim se manifestou: "MM. Juiz, CARLOS ROGERIO DA SILVA e LAERTON MESQUITA DO NASCIMENTO, já qualificados nos autos da ação penal em epígrafe, vêm, perante Vossa Excelência, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, órgão munido das prerrogativas de intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os prazos processuais[1], apresentar alegações finais da forma que segue. Os réus foram denunciados como incursos no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal pelos fatos descritos na denúncia. A denúncia foi recebida, os acusados foram citados, foi apresentada resposta à acusação e o recebimento da denúncia foi confirmado. Durante a instrução probatória, o representante da vítima e dois policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante foram ouvidos e, por fim, os réus CARLOS e LAERTON foram interrogados. Finda a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais, requerendo a procedência nos termos da denúncia. Contudo, a ação penal é improcedente, como se passa a demonstrar. Da acurada análise do conjunto fático-probatório produzido em Juízo, único capaz de sustentar um decreto penal condenatório (CF, art. 5º, LIV e LV, c.c. CPP, art. 155), verifica-se que a autoria delitiva não restou cabalmente comprovada. Com efeito, as testemunhas NÃO presenciaram fatos que atestem a autoria dos acusados. ADAILSON DE OLIVEIRA, representante da vítima, declarou que é coordenador de obra e projeto da subprefeitura de Santo Amaro. Disse que quando chegou ao local fez inspeção para verificar o que tinha acontecido. Não foi encontrado cabo nenhum. A quantidade de tubo galvanizado que estava no chão, na rua do lado, é equivalente a 12 barras, que era cortadas de 3 em 3 metros. Fez o levantamento do montante de cabos e tubos galvanizados que tinham sido subtraídos e o custo do material. Foram recuperadas 6 barras de 6 metros cada uma. O material está guardado na prefeitura. Foi acionado depois dos fatos pela polícia. Quando avistados, os réus estavam ao lado da mochila; não se recorda se estavam com os cabos e tubos nas mãos. Não se recorda da versão dos abordados. MARCELO DIEGO DUARTE RIBEIRO, em juízo, disse que a ocorrência foi irradiada via COPOM por transeuntes; em averiguação, viram dois indivíduos com o produto do furto. Havia uma mochila com ferramenta. Eram materiais do túnel próximo ao aeroporto de Congonhas. Os réus foram abordados onde os pedestres atravessam por dentro. Não se recorda da versão dos réus. apreenderam ferramentas e material que estava pelo local. FLAVIO HENRIQUE DA ROCHA SANTANA afirmou que a equipe foi informada que pessoas estavam mexendo na fiação do túnel do aeroporto. Foram até o local de viatura e viram indivíduos arrancando os fios da parte elétrica do túnel. O responsável da prefeitura foi até o local.

Visualmente, a parte elétrica estava danificada. Arrancaram, mas não conseguiram levar muita coisa. O material estava espalhado pela extensão do túnel. Encontraram ferramentas em posse dos réus (alicate, serrinha pequena). Os réus estavam mexendo nos fios, nas estruturas que já estavam retiradas. Ambos disseram que trabalhavam com reciclagem e que alguém deixou mexer ali para vender como reciclagem. Interrogado, LAERTON MESQUITA DO NASCIMENTO, INTERROGADO em juízo, disse que estavam passando perto do túnel, o réu, o Carlos e a esposa do interrogando e passou um rapaz dizendo que tinha muita ferragem dentro do túnel. Foram ao local para pegar a ferragem, quando entraram foram abordados pelos policiais. Falou para os policiais que vendia a ferragem. Tinha ferros jogados dentro de todo túnel. Foram levados para a delegacia do aeroporto. Em seu interrogatório, CARLOS ROGERIO DA SILVA, em juízo, disse que é reciclador há 12 anos. Recicla na região do aeroporto. Um rapaz passou e disse que havia muitas ferragens no chão do túnel. A esposa de Laerton ficou na parte de cima e desceu com Laerton para pegar os ferros. Abaixou para pegar os primeiros pedaços de ferro; chegaram os policiais, mandaram deixar o ferro no chão e fizeram fotos e vídeos. A ideia era vender o ferro. Quando chegaram já estava destruído. Trabalham com carrinho de mercado, antes de colocarem no carrinho. Assim, os depoimentos das testemunhas colhidos em juízo não indicaram qualquer participação efetiva dos acusados Carlos e Laerton no delito narrado na denúncia, já que não foram vistos de fato levando as barras de ferro. Como é cediço, em matéria de Direito Penal, o ônus recai, integralmente, sobre a acusação. Ainda que o réu permaneça silente ou seja revel, o ônus de provar o delito, em todos os seus elementos, não deixa de ser da acusação – trata-se de decorrência lógica do princípio constitucional do “in dubio pro reo”. No processo penal, não há distribuição de cargas probatórias, tanto pelo fato de o acusado estar protegido pela presunção de inocência, quanto pelo fato de que a principal alegação é feita, primeiramente, pela acusação, quando oferece a peça acusatória. De tudo quanto exposto, se depreende que, ao menos, resta dúvida fundada sobre a autoria delitiva, que deve ser interpretada em favor do réu, por imposição do estado constitucional de inocência (CF, art. 5º, LVII). A incerteza não compactua com o juízo normativo exigido para a condenação. Desse modo, requer seja a ação julgada improcedente, de modo a ABSOLVER os acusados, com fundamento no artigo 386, incisos V ou VII do Código de Processo Penal. Caso assim não entenda Vossa Excelência, em caso de eventual condenação, deduz os pedidos subsidiários: Quanto à dosimetria da pena, requer seja a pena base fixada no mínimo legal, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos dos artigos 59 do Código Penal para ambos os réus. Na segunda fase, deve ser reconhecida a atenuante da confissão com relação a ambos os acusados, compensando integralmente com reincidência de Laerton. Requer ainda, a fixação de regime inicial menos gravoso do que o fechado, sendo aberto para Carlos e semiaberto para Laerton, com fundamento no artigo 33, §2º, “c” e “b” do Código Penal e Súmula 269 do STJ e ainda o reconhecimento do direito de recorrer de eventual sentença condenatória em liberdade. Em seguida pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos. LAERTON MESQUITA DO NASCIMENTO (qualificado a fls. 16) e CARLOS ROGERIO DA SILVA (qualificado a fls. 34), foram denunciados como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, porque em 06 de novembro de 2022, por volta das 11h00min, no Túnel Paulo Autran, Bairro Campo Belo, São Paulo- SP, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram em proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, 111 metros de tubos de ferro galvanizados avaliados em R\$ 14.430,00; 111 metros de cabo 1X125 de cobre avaliados em R\$ 14.410,00 e 111 metros de cabo 3x125 de cobre avaliados em R\$ 11.951,00 (cf. fls.08/09, registros fotográficos de fls. 62/64 e laudo de local de fls. 160/168). Os réus foram presos em flagrante delito pela Polícia Militar e permaneceram custodiados no curso do processo. Recebida a denúncia (fls. 156/158), os réus foram citados (fls. 242 e 244), sendo apresentada reposta à acusação (fls. . Nesta data foi realizada a instrução criminal, sendo ouvidas as testemunhas, com a tomada dos interrogatórios dos acusados, ao final. O Ministério Público, durante os debates orais, pediu a condenação. A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição, além de teses subsidiárias. É o relatório. Fundamento e DECIDO. A condenação dos acusados é desate de rigor. Co-autoria criminosa e materialidade

delitiva ficaram demonstradas: pela prisão em flagrante (A.P.F.D.); pelo B.O. de fls. 07/11; pelo A.E.A. de fls. 52/53; pelo laudo das ferramentas utilizadas pelos réus para a prática do ilícito (perícia de fls. 170/172); pelos registros fotográficos de fls. 62/64 e laudo de local de fls. 160/168; pelo teor da prova testemunhal; e pela confissão dos réus em Juízo. Segundo apurado, os dois acusados, imbuídos do ânimo de subtração, decidiram pela prática do furto e, utilizando-se de ferramentas e serras (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 52/53 e registro fotográfico de fls. 54), retiraram fios de cobre e cabos que estavam instalados dentro do túnel para iluminação. Ocorre que policiais militares em patrulhamento no referido túnel, que acessa o complexo aeroportuário de Congonhas, avistaram os acusados ao lado dos tubos de fiação e procederam à abordagem. Constatou-se que havia tubos de ferro soltos, pendurados e posicionados no chão, bem como uma mochila ao lado dos acusados. No interior da referida mochila, foram encontrados alicates, 02 chaves de fenda, 01 pé de cabra e 02 serras pequenas. Indagados, os réus disseram que moram na rua e segundo LAERTON, estavam pegando os tubos com fios e demais ferragens para reciclagem. Todo esse contexto foi reiterado em Juízo pelas testemunhas ouvidas e os acusados, ao serem interrogados, admitiram que estavam pelo local na prática do furto do material, fazendo uso das ferramentas apreendidas. De todo o exposto, restou caracterizado o furto consumado do material, posto que apenas parte dos tubos e fiação foram recuperados. Igualmente ficou demonstrado que houve rompimento de obstáculo, com uso das ferramentas apreendidas para a remoção do material, bem como, que o delito foi cometido em concurso de agentes. Enfim, os réus devem ser condenados nos termos da denúncia, pelo que passo à dosagem das penas. Os dois acusados ostentam maus antecedentes e diversos registros criminais. Deveras desfavorável o fato de subtraírem o material de infraestrutura do túnel, de modo a prejudicar todos os cidadãos que fazem uso do logradouro. Desse modo, fixo-lhes as penas-bases em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa. Quanto ao acusado Laerton, há de se reconhecer a agravante da reincidência (fls. 86/91), mas em contrapartida, incide a atenuante da confissão. Assim, para Laerton, compenso a agravante do art. 61, I, do CP, com a atenuante do art. 65, III, d, do CP, de modo a manter a pena em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa. Já quanto ao acusado Carlos Rogerio, inexistindo agravantes, há de se aplicar a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d), pelo que diminuo a sanção para 02 anos de reclusão e 10 dias-multa. Torno as penas supra como definitivas, diante da inexistência de causas de aumento e de diminuição. O valor de cada dia-multa será o do mínimo legal. Quanto ao réu Laerton, diante dos maus antecedentes e da reincidência, o regime prisional inicial será o semi-aberto, vedado o apelo em liberdade, por se tratar de acusado custodiado pelo processo, pelo qual foi ora condenado, sendo necessário garantir a ordem pública e assegurar o cumprimento da sanção imposta, mormente porque não possui vínculo com o distrito da culpa e comprovação de atividade lícita. Quanto ao réu Carlos Rogerio, portador de maus antecedentes, faculto o início do cumprimento da pena no regime aberto (prisão albergue domiciliar), descabendo demais benesses, ante o princípio da suficiência. Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para: a) CONDENAR o réu LAERTON MESQUITA DO NASCIMENTO, RG: 30.297.309 e CPF 219.272.898-07, ao cumprimento de 02 anos e 04 meses de reclusão, com início no regime semi-aberto, além do pagamento de 11 dias-multa, no valor do piso mínimo, dando-o como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, c.c. artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal, denegado o apelo em liberdade, com expedição de ofício de recomendação na prisão em que se encontra; e b) CONDENAR o réu CARLOS ROGERIO DA SILVA, RG 61.578.655, ao cumprimento de 02 anos de reclusão, com início no regime aberto (prisão albergue domiciliar), além do pagamento de 10 dias-multa, no valor do piso mínimo, dando-o como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal. Não havendo recurso das partes no tocante à sentença ora publicada em audiência, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando quanto ao sentenciado CARLOS ROGERIO DA SILVA, a realização da audiência de advertência do regime aberto, a expedição do Mandado de Prisão do Regime Aberto e ainda o ofício liberatório. As ferramentas utilizadas no ilícito e demais objetos apreendidos deverão ser encaminhados para destruição. Lancem-se os nomes dos sentenciados no Rol dos

Culpados e após as devidas comunicações, arquivem-se os autos, com a formalidades legais. Publicada esta em audiência, registre-se e cumpra-se, tendo as partes manifestado que não vão recorrer da decisão. Autorizo xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, \_\_\_\_ (Célia), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz:

Dr(a).Promotor(a):

Dr.(a).Defensor(es):

Réu Carlos:

Réu Laerton:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA